RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.630.300 RIO GRANDE DO SUL

RELATOR	**: MIN. NUNES MARQUES**
RECTE.(S)	: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROC.(A/S)(ES)	: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RECDO.(A/S)	: LEONARDO SANTOS BERNARDO
ADV.(A/S)	: DANIELLE KRIEGER LOBATO

DECISÃO

1. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul interpôs o presente agravo (eDoc 29) em face de decisão (eDoc 26) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.

Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.

Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário (eDoc 21). E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (eDoc 12) que, mantido em sede de embargos de declaração, está assim ementado:

> DIREITO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. PRISÃO DOMICILIAR SEM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. CONHECIDO E DESPROVIDO.
>
> I. CASO EM EXAME
>
> 1. Agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que deferiu a progressão ao regime aberto ao apenado, concedendo-lhe prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.
>
> 2. O agravante sustentou que a concessão da prisão domiciliar afronta os parâmetros jurisprudenciais e requeriu o recolhimento do apenado em casa prisional ou, subsidiariamente, a imposição da restrição da zona de controle do monitoramento eletrônico à residência do condenado.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68B9-36F1-AA47-68EE e senha 1CFD-09E0-81B5-EAD0

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a progressão ao regime aberto, na modalidade de prisão domiciliar, pode ocorrer da forma praticada, considerando as condições subjetivas e objetivas do apenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O apenado preencheu os requisitos objetivos e subjetivos para a progressão de regime, apresentando conduta carcerária satisfatória e inexistindo informações de que exercesse liderança negativa no sistema prisional.

5. O magistrado de primeiro grau estabeleceu diversas condições para a concessão do regime aberto, como restrição de horário e proibição de afastamento da cidade de residência, medidas consideradas suficientes para substituir a necessidade de monitoramento eletrônico.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul corrobora a desnecessidade de monitoramento eletrônico quando presentes medidas alternativas adequadas para assegurar o cumprimento da pena.

7. Ausente demonstração de periculosidade exacerbada do apenado, não há razão para modificar a decisão de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A progressão ao regime aberto, mediante prisão domiciliar, pode ser concedida com monitoramento eletrônico quando presentes condições alternativas suficientes para garantir o cumprimento da pena e ausente periculosidade exacerbada do apenado."

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06, art. 33, caput e § 1º; Lei 12.850/2013; Recomendacão 01/2023-CGJ

Jurisprudência relevante citada: TJRS, Agravo de Execução Penal nº 80020969020248210019, Segunda Câmara Criminal, Rel. José Antônio Cidade Pitrez, Red. Sandro Luz Portal, julgado em 09/12/2024.

Sustenta, em síntese, que o acórdão violou o art. 5º, *caput*, II e XLVI, da Constituição da República.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68B9-36F1-AA47-68EE e senha 1CFD-09E0-81B5-EAD0

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

No tocante às supostas violações ao art. 5º, *caput* e II, da Carta Magna, essa alegação traduz inovação recursal, porquanto sequer foi aventada pelo recorrente em sua petição de agravo em execução, tampouco foi debatida no acórdão recorrido, sendo suscitada de maneira tardia, apenas na petição dos embargos de declaração.

Desse modo, a extemporânea alegação de ofensa ao texto constitucional não supre o prequestionamento da matéria, atraindo o óbice do Enunciado n. 282 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal:

> AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL ALEGADA APENAS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA 282 STF. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA, POR NEGATIVA GERAL, AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA QUE INDICAM OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL (SÚMULA 280 STF). CONFIGURAÇÃO DE HIPÓTESE DE REJEIÇÃO DO AGRAVO PELA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 - STF. RECURSO DESPROVIDO.
>
> 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, surgindo apenas nos embargos de declaração. Precedentes. Súmula 282 STF.
>
> [...]

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68B9-36F1-AA47-68EE e senha 1CFD-09E0-81B5-EAD0

> 3. Agravo regimental a que se nega provimento [...].
> (ARE 954.097 AgR, ministro Edson Fachin)

> AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. [...] PREQUESTIONAMENTO TARDIO. SÚMULA 282/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
>
> I - Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.
>
> [...]
>
> III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).
>
> (ARE 1.178.936 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)

> AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. [...] AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JURIDICAMENTE INACEITÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
>
> (ARE 1.246.939 AgR, ministra Cármen Lúcia)

Quanto à suposta violação ao art. 5º, XLVI, da Constituição da República, entendo não assistir razão à parte recorrente.

Conforme exposto pelo acórdão recorrido (eDoc 12):

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68B9-36F1-AA47-68EE e senha 1CFD-09E0-81B5-EAD0

Em que pesem as considerações do Ministério Público, adianto que não merece prosperar o recurso.

Por pertinente, transcrevo trechos da decisão prolatada pelo colega de primeiro grau, Dr. Carlos Fernando Noschang Júnior (evento 1, OUT2):

> O apenado implementou o requisito objetivo para a progressão de regime, conforme demonstrado no relatório de execução.
>
> Quanto ao requisito subjetivo, verifico que ele ostenta conduta carcerária plenamente satisfatória (ev. 131).
>
> Assim, acolho a promoção do Ministério Público (ev. 144) e defiro a progressão de regime de cumprimento da pena privativa de liberdade para o semiaberto.
>
> Considerando o disposto na Recomendação no 01/2023-CGJ, passo à análise da harmonização do cumprimento da pena no regime semiaberto, observando, para tanto, o perfil de periculosidade do apenado, na forma a seguir exposta.
>
> Verifico que o reeducando não cumpre pena por delito hediondo cometido com violência ou grave ameaça à pessoa nem tampouco por crimes elencados na Lei no 12.850/2013 (Lei das Organizações Criminosas). Além disso, a pena remanescente do apenado é inferior a 08 anos, inexistindo, outrossim, informações no sentido de que o preso exerça liderança negativa no sistema prisional.
>
> Sendo assim, determino o encaminhamento do apenado, no prazo de 30 dias, à prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico.
>
> [...]

De destacar que, conforme constou dos autos do processo SEEU (8000157-38.2021.8.21.0033), desde que concedida a prisão domiciliar (09/10/2024, ev. 147), qualquer incidente foi certificado nos autos, como fuga ou descumprimento das medidas impostas pelo Magistrado responsável pela execução.

O cumprimento da pena domiciliar vem transcorrendo sem maiores problemas e atende aos propósitos da imposição

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68B9-36F1-AA47-68EE e senha 1CFD-09E0-81B5-EAD0

> da reprimenda, mesmo sem o monitoramento eletrônico.
>
> O agravado implementou os requisitos objetivos e subjetivos para progressão de regime. O próprio Ministério Público, à época, manifestou-se favoravelmente à concessão do benefício (8000157- 38.2021.8.21.0033, ev. 144).
>
> Sem adentrar na discussão acerca da classificação de hediondez do crime de tráfico, verifico que o réu cumpre pena pela prática desse delito. Não houve condenação por porte de arma ou delitos contra a vida.
>
> Embora a pena seja elevada (13 anos e 6 meses, restando 4 anos, 4 meses e 6 dias a serem cumpridos), não há demonstração de maior periculosidade do agente - inclusive porque o apenado demonstrou conduta plenamente satisfatória (ev. 131.1).
>
> Por outro lado, quanto ao pedido subsidiário do agravante e na esteira do entendimento acima lançado, compreendo que a restrição do monitoramento eletrônico à residência do apenado não se faz indispensável no regime aplicado.
>
> Isso porque o juízo estabeleceu diversas condições para manutenção do regime aberto, inclusive proibição de afastar-se da zona da residência em determinados horários e proibição de se afastar da sua cidade de permanência. Medidas essas que se mostram adequadas à substituição do limite geográfico.
>
> Verifico, ademais, que a solução adotada na execução está em consonância com a jurisprudência atual deste Tribunal de Justiça, motivo pelo qual deve ser mantida.

Desse modo, para dissentir das instâncias de origem e reconhecer a alegada violação ao dispositivo constitucional mencionado demandaria, necessariamente, o reexame dos fatos e provas produzidos nos autos, incidindo, também aqui, o Enunciado n. 279 da Súmula/STF, que possui a seguinte dicção:

> Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.

Em caso fronteiriço, o Plenário do Supremo negou provimento ao

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68B9-36F1-AA47-68EE e senha 1CFD-09E0-81B5-EAD0

recurso interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Cito a ementa do julgado:

> DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DE VAGAS NO REGIME SEMIABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. MONITORAMENTO ELETRÔNICO . TEMA 423 DE REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO .
>
> I. CASO EM EXAME
>
> 1.Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário.
>
> II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
>
> 2.Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. A questão em discussão consiste em saber se a inexistência de vagas no regime semiaberto justifica a concessão de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.
>
> III. RAZÃO DE DECIDIR
>
> 3.A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
>
> 4. O Tribunal de origem entendeu pela possibilidade de concessão da prisão domiciliar ao apenado em razão das peculiaridades do caso concreto, da superlotação carcerária local e dos elementos pessoais do apenado, com a finalidade de evitar a manutenção da segregação em estabelecimento prisional inadequado ao regime de cumprimento da pena que faz jus, nos termos da tese fixada no julgamento do RE 641.320/RS, Tema 423 de Repercussão Geral.
>
> 5.Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados nesta sede processual (Súmula 279/STF).
>
> IV. DISPOSITIVO
>
> 6.Agravo regimental a que se nega provimento.
>
> (RE 1.571.325 AgR, ministro Presidente)

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68B9-36F1-AA47-68EE e senha 1CFD-09E0-81B5-EAD0

3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 9 de novembro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68B9-36F1-AA47-68EE e senha 1CFD-09E0-81B5-EAD0